رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٨١١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٢٥هـ

الموضوعات

تخطيط عمراني - اعتماد مخطط - امتناع عن سفلتة شارع - امتناع عن بيان حدود أرض - امتناع عن حماية أرض من المخاطر - وظائف البلديات - عيب مخالفة النظم واللوائح.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تنفيذ الشارع الذي يحد أرضه، وبيان حدودها، وحمايتها من انحدار مياه الأمطار ببناء جدار استنادي - تضمن النظام أن على المدعى عليها القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي، ودرء خطر السيول، والمحافظة على السلامة - ثبوت تضرر المدعي من امتناع المدعى عليها محل الدعوى بما هو واجب عليها نظاماً من وجوب تنفيذ شوارع المخططات، وبيان حدود الأراضي، وحماية الأراضي من المخاطر - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ.

- قرار مجلس الوزراء رقم (١٥١) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٤هـ، بشأن أخذ اعتبار كميات السيول ومساراتها عند وضع مشاريع الطرق والجسور.

الوَقَائِع

تتلخص الوقائع في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى حاصلها: أن موكله يملك الأرض رقم (٣٩٢) من المخطط رقم (١٤١٨/٨١٧هـ/ع/١) الواقع في حي أعالي شعير الشرقي بحجلا بمدينة أبها بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٨هـ الصادر من كتابة العدل بأبها، ذاكراً أن الأرض تقع على شارع بعرض (١٢م) لكنه غير منفذٍ بالكامل لمن يطلع على الطبيعة والصور الجوية، كما أن هذا الشارع ينحدر من جهتين باتجاه الأرض، وأخفض نقطة فيه هي المحادة للأرض الموضحة بياناتها أعلاه بحيث تكون مصباً لمياه الأمطار، وبناءً على المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى التي تنص على عدة اختصاصات للبلديات منها: "مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: ١-تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة. ٤-وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال. ٩-المحافظة

على السلامة والراحة، وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة"، وكذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥١) بتاريخ ١٤٢٨/٥/٤هـ الذي نص على: "٥-على وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل كل فيما يخصها أن تأخذ في الاعتبار كميات السيول ومساراتها عند وضع مشاريع الطرق والجسور والعبارات داخل المدن وخارجها وصيانة شبكات تصريف السيول في الأنفاق والأحياء وصيانة العبارات والجسور داخل المدن وخارجها قبل مواسم الأمطار وأثنائها"، وبناءً على المادة الثانية من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ التي تنص على أن: "تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للأمانة أو للبلدية، أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاماً"، وقد بينت المادة الثالثة عشرة من ذات النظام سبيل استثمار العقارات المخصصة للسكن، وأنه يجب على المستثمر تطويرها بـ: "تزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة؛ سفلتةً وأرصفةً وكهرباء ومياه وصرف صحي"، وإن كان هذا في حق المستثمر واجباً ففي حق المدعى عليها أوجب كونها المختص نظاماً، وختم صحيفته بطلب: ١-تنفيذ الشارع الذي يحد أرض موكله من الجهة الغربية بالكامل كما هو مدون في صك الملكية (١٢) متراً. ٢-وضع علامات

تبين حدود الأرض الأربعة. ٣-حماية أرض موكله من انحدار مياه الأمطار إليها ومن نزوح الشارع عليها، ببناء جدار استنادي يحول مياه الأمطار إلى الممر الذي يحد العقار من الجهة الشمالية وينحدر شرقاً إلى الممر السفلي. وبقيد تلك الصحيفة دعوى بالرقم المبين بصدر الحكم وإحالتها لهذه الدائرة تم تحديد جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٢/١٤هـ موعداً لنظرها، وأُشعر مُودع الصحيفة بالموعد عن طريق المحكمة، وتم إرسال الصحيفة للمدعى عليها وإبلاغها بالموعد بالخطاب رقم (٧٨٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/١/٩هـ، وفي الجلسة المنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية حضر الطرفان، وأحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى وعلى طلبه فيها، فيما طلب ممثل المدعى عليها إمهاله لعدم جاهزية الرد، وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٤/١٨هـ والمنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية حضر الطرفان، وقدم المدعي مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أن المدعى عليها لم تقدم الإجابة طيلة الفترة السابقة فهي بلا شك ستتأخر عن التنفيذ مما يعطله عن البناء في الأرض -محل الدعوى- وفي هذا ضرر خصوصاً مع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليفه. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً عبر ذات الخدمة جاء فيها: أنه بناءً على خطاب وكيل الأمين للمشاريع رقم (١/١١١٢٨٩٤) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ والذي نص على: "أنه لا توجد لدينا وفورات في المشاريع القائمة وسيتم إدراجها ضمن المشاريع المستقبلية وفق الأولويات لدى إدارة الدراسات والتصاميم، وما يخص تصريف السيول فسيتم عمل دراسة هيدرولوجية للموقع من قبل الإدارات المختصة وعمل

التصاميم اللازمة ومراعاة ذلك أثناء تنفيذ الطريق"، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٣/٥/٢٤هـ والمنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أن موكله قام باستخراج رخصة بناءٍ على الأرض محل الدعوى بالرقم (٤٢١١٥٨٢٤٨٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ، وأن ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها إقرار منها بمطالبات موكله ولكنه معلق بوجود الوفرة المالية وإنهاء الدراسات الهيدرولوجية التي قد تستمر لأعوام. وأضاف بأن تأخر المدعى عليها في تنفيذ ما يلزمها تنفيذه نظاماً يزيد التكلفة على المدعي، وفي ذلك إضرار به يلزم رفعه، فإنه يلزم المدعى عليها تمكين المدعي من عقاره بالصورة التي يستطيع بها استغلال العقار بالبناء والسكنى فيه بالصورة المثلى وفق صك الملكية والرخصة التي حصل عليها وتنفيذ الشارع الغربي للمدعي وفق الأصول الهندسية التي لا تضر بالمدعي وعدم التقصير في ذلك والإضرار به، وختم مذكرته بطلباته السابقة. فيما طلب ممثل المدعى عليها الإمهال، إلا أن الدائرة وبعد اطلاعها على أوراق الدعوى، قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسباب

تأسيساً على ما تقدم وبعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى ومستنداتها، ولما كان المدعي يطالب في الدعوى إلزام المدعى عليها بتنفيذ الشارع الذي يحد أرضه من

الجهة الغربية بالكامل كما هو مدون في صك الملكية (١٢) متراً، ووضع علاماتٍ تبين حدود الأرض الأربعة، وحماية أرضه من انحدار مياه الأمطار إليها ومن نزوح الشارع عليها ببناء جدار استنادي يحول مياه الأمطار إلى الممر الذي يحد العقار من الجهة الشمالية وينحدر شرقاً إلى الممر السفلي؛ وعليه فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصها: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، كما أن الدائرة نظرت الدعوى

وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فإن القرار السلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء في أي وقت ما دام أن حالة الامتناع مستمرة، ولما كانت دعوى المدعي هي من قبيل الطعن على القرارات السلبية؛ فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً. وأما من حيث الموضوع، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتنفيذ الشارع الذي يحد أرضه من الجهة الغربية بالكامل كما هو مدون في صك الملكية (١٢) متراً، ووضع علامات تبين حدود الأرض الأربعة، وحماية الأرض من انحدار مياه الأمطار إليها ومن نزوح الشارع عليها ببناء جدار استنادي يحول مياه الأمطار إلى الممر الذي يحد العقار من الجهة الشمالية وينحدر شرقاً إلى الممر السفلي، وبما أن المدعي يملك الأرض محل الدعوى بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٨هـ الصادر من كتابة العدل بأبها، وقام باستخراج رخصة بناء رقم (٤٢١١٥٨٢٤٨٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ، ولما كانت الفقرات (١-٤-٩) من المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ تنص على: "مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: ١-تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة. ٤-وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر

السيول، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال. ٩-المحافظة على السلامة والراحة، وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة"، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (١٥١) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٤هـ نص على: "٥-على وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل كل فيما يخصها أن تأخذ في الاعتبار كميات السيول ومساراتها عند وضع مشاريع الطرق والجسور والعبارات داخل المدن وخارجها وصيانة شبكات تصريف السيول في الأنفاق والأحياء وصيانة العبارات والجسور داخل المدن وخارجها قبل مواسم الأمطار وأثنائها"، ولما كان طلب المدعي حقاً مشروعاً بموجب ما أوجبه المنظم على المدعى عليها تجاه منطقتها، فإنه ومن خلال ما تقدم من ثوابت توضح حجم الضرر الواقع على المدعي؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء امتناع المدعى عليها عن اتخاذ اللازم نظاماً من وجوب فتح الشارع وفق المساحة المحددة في المخطط والصك وتعبيده، وكذلك توضيح حدود الأرض نظراً لارتفاع مستوى الشارع عن باطن الأرض واختلاف مناسيبه مما قد يؤثر بالدخول على أرض المدعي أثناء تنفيذ الشارع وفق المساحة المحددة، بالإضافة إلى أنه يجب على المدعى عليها عمل حماية لأرض المدعي بعمل استنادي لمنع دخول ردم الشارع في أرضه نظراً للارتفاع الواضح من خلال الصور، وكذلك لحماية المدعي أثناء البناء في عقاره من انهيار الشارع أو جزء منه، وكذلك أثناء هطول الأمطار وسريان السيول لاختلاف المناسيب والارتفاع

والانخفاض الموضح في الصور، وهو ما تنتهي إليه الدائرة في منطوقها. ولا ينال من ذلك ما دفعت به من أنه لا توجد لديهم وفورات في المشاريع القائمة وسيتم إدراجها ضمن المشاريع المستقبلية وفق الأولويات لدى إدارة الدراسات والتصاميم وأن ما يخص تصريف السيول فسيتم عمل دراسة هيدرولوجية للموقع من قبل الإدارات المختصة وعمل التصاميم اللازمة ومراعاة ذلك أثناء تنفيذ الطريق؛ فإن ما هو إلا إقرارٌ منها بحق المدعي الذي كفله له النظام، إضافةً إلى أنه لم يثبت أن المدعى عليها قد سعت في تعديل ذلك قبل إقامة الدعوى، وأن ما ذكرته سوى وعدٍ بالإدراج ضمن مشاريعها المستقبلية، إذ الواجب عليها مسبقاً قبل اعتماد المخطط تنفيذه بشكل كامل من خلال توفير ما يلزم توفيره حتى يمكن أصحاب العقارات من الانتفاع والوصول إلى عقاراتهم.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار أمانة منطقة عسير بالامتناع عن تنفيذ الشارع الذي يحد أرض المدعي (...) من الجهة الغربية، وتبيين حدودها، مع عمل حماية لها من جراء ذلك التنفيذ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.